РЕКЛАМА

Дело № 2-2582/2022

Номер дела: **2-2582/2022**

УИН: **14RS0035-01-2022-003848-26**

Дата начала: **01.03.2022**

Дата рассмотрения: **18.04.2022**

Суд: **Якутский городской суд Республики Саха (Якутия)**

Судья: **Смирникова Виктория Гаврииловна**

:

Стороны по делу (третьи лица)

Вид лица	Лицо	Перечень статей	Результат
ИСТЕЦ	Прокурор г.Якутска		
ОТВЕТЧИК	Управление образования ОА г.Якутска		
ОТВЕТЧИК	МОБУ Мархинская средняя общеобразовательная школа №2		

Движение дела

Наименование события	Результат события	Основания	Дата
Регистрация иска (заявления, жалобы) в суде			01.03.2022
Передача материалов судье			02.03.2022
Решение вопроса о принятии иска (заявления, жалобы) к рассмотрению	Иск (заявление, жалоба) принят к производству		03.03.2022
Вынесено определение о подготовке дела к судебному разбирательству			03.03.2022
Подготовка дела (собеседование)	Вынесено определение о назначении дела к судебному разбирательству		18.03.2022
Вынесено определение о назначении дела к судебному разбирательству			18.03.2022

Судебное заседание	Вынесено решение по делу	Иск (заявление, жалоба) УДОВЛЕТВОРЕН	18.04.2022
Изготовлено мотивированное решение в окончательной форме			19.04.2022
Дело сдано в отдел судебного делопроизводства			03.05.2022

Решение

Дело № 2-2582/2022

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

г. Якутск 18 апреля 2022 года

Якутский городской суд Республики Саха (Якутия) в составе председательствующего судьи Смирниковой В.Г., при секретаре Ивановой У.Р., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску заместителя прокурора города Якутска в интересах неопределенного круга лиц к МОБУ «Мархинская средняя общеобразовательная школа №2», Управлению образования Окружной администрации города Якутска о возложении обязанности выполнить мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности путем оснащения объектов охранной сигнализацией,

установил:

Заместитель прокурора г. Якутска в интересах неопределенного круга лиц обратился в суд с иском к ответчикам о возложении обязанности выполнить мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности путем оснащения объектов охранной сигнализацией. В обоснование иска указано на то, что при проведении проверки исполнения законодательства об антитеррористической защищенности объектов образования, ____.2021 в адрес Окружной администрации города Якутска внесено представление об устранении нарушений закона, однако нарушения по настоящее время не устранены. Несоблюдение требований к антитеррористической защищенности образовательной организации нарушает право учащихся на безопасность во время пребывания в здании. Просит обязать ответчиков в срок до ____.2022 выполнить мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности путем оснащения здания МОБУ «Мархинская средняя общеобразовательная школа № 2» охранной сигнализацией; обязать Управление образования Окружной администрации г.Якутска профинансировать указанные мероприятия.

В судебном заседании представитель истца Дубок Я.А. поддержал заявленные требования, просил удовлетворить в полном объеме, указывая на то, что школа не обеспечена охранной сигнализацией.

Представитель ответчика МОБУ «Мархинская средняя общеобразовательная школа №2» Шепеткин А.П. суду пояснил, что с иском согласился.

Представитель ответчика Управления образования Окружной администрации города Якутска, Герасимов М.С. поддержал ранее представленный письменный отзыв, с иском согласился, мероприятия по установлению охранной сигнализации будут проведены в 2025 году. Просит установить срок исполнения требований до ____ 2025 года.

Суд, выслушав участвующих лиц, изучив материалы дела, приходит к следующему.

В соответствии со ст. 45 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод, законных интересов граждан, неопределенного круга лиц, или интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований. По смыслу приведенной

нормы право прокурора на обращение в суд с заявлением в интересах Российской Федерации не ставится в зависимость от реализации соответствующих прав и полномочий специально созданных государством органов, которые могли бы обратиться в суд с аналогичными заявлениями.

В соответствии с пунктами 4, 5 статьи 2 Федерального закона от 28 декабря 2010 года N 390-ФЗ "О безопасности" основными принципами обеспечения безопасности являются приоритет предупредительных мер в целях обеспечения безопасности; взаимодействие федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, других государственных органов с общественными объединениями, международными организациями и гражданами в целях обеспечения безопасности.

В силу пункта 7 статьи 2 Федерального закона от 6 марта 2006 года N 35-ФЗ "О противодействии терроризму" одним из основных принципов противодействия терроризму является приоритет мер его предупреждения.

Согласно пункту 1 части 13 статьи 30 Федерального закона от 30 декабря 2009 года N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" для обеспечения защиты от несанкционированного вторжения в здания и сооружения необходимо соблюдение следующих требований: в зданиях с большим количеством посетителей, а также в зданиях образовательных, медицинских, банковских учреждений, на объектах транспортной инфраструктуры должны быть предусмотрены меры, направленные на уменьшение возможности криминальных проявлений и их последствий.

Согласно ч.1 ст.3 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 30.12.2021) "Об образовании в Российской Федерации" (далее - Закон об образовании) одним из принципов государственной политики и правового регулирования отношений в сфере образования является приоритет жизни и здоровья человека.

Согласно положениям ст.9 Закона об образовании, к полномочиям органов местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов по решению вопросов местного значения в сфере образования относятся: создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях; обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий; осуществление функций и полномочий учредителей муниципальных образовательных организаций.

Согласно п.15 ч.3 ст.28 Закона об образовании, к компетенции образовательной организации в установленной сфере деятельности относятся создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания обучающихся и работников образовательной организации.

Как установлено п.6.1 ст.15 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 30.12.2021) "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" к вопросам местного значения муниципальных районов относится участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального района.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 г. N 1006 утверждены требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации (далее - Требования), согласно п.25 которых, в отношении объектов (территорий) третьей категории опасности дополнительно к мероприятиям, предусмотренным пунктом 24 настоящих требований, осуществляются следующие мероприятия: а) оснащение объектов (территорий) системами видеонаблюдения, охранной сигнализации; б) обеспечение охраны объектов (территорий) сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной

Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны; в) оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации); г) оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны); д) оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями.

В соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 5 Федерального закона от 6 марта 2006 г. N 35-ФЗ "О противодействии терроризму" (далее - Федеральный закон от 6 марта 2006 г. N 35-ФЗ) Правительство Российской Федерации устанавливает обязательные для выполнения требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий), категории объектов (территорий), порядок разработки указанных требований и контроля за их выполнением, порядок разработки и форму паспорта безопасности таких объектов (территорий) (за исключением объектов транспортной инфраструктуры, транспортных средств и объектов топливно-энергетического комплекса).

Требования устанавливают обязательные для выполнения организационные, инженерно-технические, правовые и иные мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности данного министерства (пункт 1).

Названный акт предусматривает четыре категории опасности объектов (территорий) и относит к третьей категории опасности объекты (территории), расположенные на территории субъекта Российской Федерации, в котором в течение последних 12 месяцев совершено (предпринято попыток к совершению) от 1 до 2 террористических актов; объекты (территории), в результате совершения террористического акта на которых прогнозируемое количество пострадавших составляет от 100 до 800 человек или прогнозируемый размер материального ущерба и ущерба окружающей природной среде составляет от 15 до 150 млн рублей (подпункт "в" пункта 13).

Таким образом, с учетом количества одновременно находящихся в здании школы обучающихся и работников, здание объекта образования МОБУ «Мархинская средняя общеобразовательная школа № 2» относятся к третьей категории объектов и подлежат оборудованию охранной сигнализацией.

Судом установлено, что Прокуратурой г.Якутска проведена проверка исполнения законодательства об антитеррористической защищенности общеобразовательных учреждений, расположенных в пределах ГО «город Якутск».

По результатам проверки установлено, что в отношении МОБУ «Мархинская средняя общеобразовательная школа № 2» установлена 3 категория опасности, образовательная организация не оборудована охранной сигнализацией.

____.2021 года Прокуратурой г.Якутска в адрес Главы ГО «город Якутск» внесено представление об устранении нарушений законодательства об антитеррористической защищенности.

Сведений об исполнении указанного предписания в части оборудования объекта охранной сигнализацией сторонами не представлено.

На основании абзаца 8 статьи 12 Гражданского кодекса Российской Федерации одним из способов защиты нарушенных гражданских прав является присуждение к исполнению обязанности в натуре.

Заявленные, в интересах неопределенного круга лиц, требования прокурора направлены на понуждение ответчиков в судебном порядке исполнить возложенные на них законом обязанности по созданию условий для антитеррористической безопасности в образовательных учреждениях.

С учетом изложенного, прокурором избран предусмотренный законом способ защиты прав и интересов неопределенного круга лиц. Непринятие данных мер нарушает права и интересы граждан на благоприятные условия жизни, обучения и безопасность.

Учитывая изложенное, требования прокурора об обеспечении здания МОБУ «Мархинская средняя общеобразовательная школа № 2», в срок в течение одного года с момента вступления решения суда в законную силу охранной сигнализацией обоснованы и подлежат удовлетворению.

Указанный срок для проведения мероприятий по обеспечению защищенности объектов образования суд считает разумным, соразмерным необходимым временным затратам и планирования расходов для обеспечения зданий системами сигнализаций и не находит оснований для увеличения указанного срока с учетом того, что иск подан в целях обеспечения безопасности жизни здоровья граждан, в первую очередь детей. Вопрос об отсрочке или рассрочке исполнения решения суда может быть разрешен судом после вступления решения суда в законную силу в порядке ст. 203 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в случае подачи ответчиком соответствующего заявления.

Согласно Уставу главным распорядителем бюджетных средств школы является Управление образования ОА г. Якутска.

Таким образом, реализация мер по обеспечению антитеррористической защищенности возможна только при финансировании со стороны Управления образования Окружной администрации города Якутска

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 194-199 ГПК РФ, суд

решил:

Обязать Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Мархинская средняя общеобразовательная школа № 2» в срок в течение одного года со дня вступления в законную силу решения суда выполнить мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности путем оснащения объекта Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Мархинская средняя общеобразовательная школа № 2» охранной сигнализацией.

Обязать Управление образования Окружной администрации г. Якутска профинансировать мероприятия антитеррористической защищенности, направленные на оснащение здания Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Мархинская средняя общеобразовательная школа № 2» охранной сигнализацией.

Решение может быть обжаловано в Верховный суд Республики Саха (Якутия) в течение месяца со дня его принятия в окончательной форме.

Судья В.Г. Смирникова

___

Назад к списку

О проекте | Переход на старый сайт

© Павел Нетупский ООО «ПИК-пресс».